

DIFFERENCES ENTRE CRITERE ET CLAUSE EN MARCHES PUBLICS



CRITÈRE vs CLAUSE en marchés publics

(ou quand la commande publique se prend pour un match de foot )

CRITÈRE



L'outil de classement.

Éléments mesurables
qui servent à attribuer les points

CLAUSE



La règle du jeu

Fixée dans le Dossier
d'Appel d'Offres ou le contrat

En marchés publics, les critères et clauses définissent les conditions d'exécution des prestations et d'attribution du marché. Les critères d'attribution sont les éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur va se baser pour évaluer les offres, tandis que les clauses précisent les modalités d'exécution du marché

Critère : élément d'évaluation des offres. Il sert à attribuer des points ou des notes (prix, qualité technique, délai, méthodologie...). Les critères doivent être annoncés à l'avance, objectifs, mesurables, et pondérés.

Clause : disposition du Dossier d'Appel d'Offres ou du contrat qui fixe les règles et obligations. C'est une condition juridique, administrative ou technique à respecter pour rester dans la compétition (ex : cautionnement, délais de livraison, normes de sécurité).

Imagine un jeu télé :

Clause : "Avant de jouer, lis bien mon règlement : pas de chewing-gum, pas de téléphone, et l'épreuve se fait les yeux bandés.

Tu refuses ? Disqualifié !"

Critère : "Moi, je suis le jury. Tu auras des points pour ta rapidité, ta créativité et... si tu ne cries pas trop fort."

En résumé

Clause = règle du jeu.

**Elle est inscrite dans le Dossier d'Appel
d'Offres ou le contrat.**

**C'est obligatoire : respect des délais,
cautionnement, normes... Pas de
clause respectée = carton rouge 🚩**

Critère = l'outil de classement.

**C'est ce qui te donne des points pour
gagner : prix, qualité technique, délai,
méthodologie...**

**Plus tu marques, plus tu as de chances
de remporter le marché 🏆**



**Selon vous,
qu'est-ce qui élimine
le plus de candidats :
une clause stricte ou
des critères mal
préparés ?
Commentez et
faisons le
classement
ensemble.**



CABINET INTERNATIONAL DE FORMATION & CONSEIL

228 92 09 09 02  • 228 99 09 09 02 • 971 05 06 15 28 62

Lomé (Togo) • Dubaï (United Arab Emirates)

consulting@bassentreprises.com

www.bassentreprises.com